

वर्षिफोटक_पदार्थ_ऐन_२०१८

English title: Explosives Act, 1961

वर्षिफोटक पदार्थ ऐन, २०१८ । लालमोहर मति। २०१८ । २ । १३ । प्रकाशन मति। २०१८ । २ । १५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल ऐन (संशोधन गर्ने) ऐन, २०१८ २०१८ । ७ । ३० २०१८ । ८ । १ । २. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने ऐन, २०१८ २०१८ । ८ । २३ २०१८ । ९ । १३ । ३. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९ । १२ । ३० । ४. वर्षिफोटक पदार्थ (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३१ २०३१ । ६ । २० । ५. वर्षिफोटक पदार्थ (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८ । ७ । १४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मति। ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ८. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । २०१८ सालको ऐन नं. ८ । वर्षिफोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने, प्रयोग गर्ने, बकिरी गर्ने, परिवहन गर्ने र पैठारी गर्ने कामलाई व्यवस्थिति गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधित । शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न वर्षिफोटक पदार्थहरू उत्पादन गर्ने, राख्ने, प्रयोग गर्ने, बकिरी गर्ने, परिवहन गर्ने र पैठारी गर्ने कामलाई व्यवस्थिति गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधित । नेपालको संवधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, वस्तुतः र प्रारम्भ: (१) नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने ऐन, २०१८ द्वारा संशोधित । यस ऐनको नाम "वर्षिफोटक पदार्थ ऐन, २०१८" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । मति २०२० । ८ । २९ देखि ऐन लागू हुने गरी मति २०२० । ८ । २९ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित । २. परिभाषा: वर्षि वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । "वर्षिफोटक पदार्थ" भन्नाले वर्षिफोटन भई क्षति पुर्‍याउने आई.ई.डी. टी.एन.सी. एमाटोल, बारोटोल, पेन्टोलाइट, न्यापडि डिटोनेटरबि एक्प्लोसभि (आर.डी.एक्स), टोर फेक्स, ब्लाष्टिक एक्प्लोसभि, डाइनामाइट, बाबुद, नाइट्रोग्लिसिरिनि, जेलगनाइट, स्टेमाइट, सेल्साइट, डिटोनेटर, ब्लाष्टिक क्याप, वदियुतीय ब्लाष्टिक क्याप, प्युज, आतसिबाजी, पटाका, गन कटन, गन पाउडर ब्लाष्टिक पाउडर, पारो (मर्करी) वा अन्य कुनै धातुको फुल्युनेट, सोही प्रकृतिका वर्षिफोटन हुने अन्य कुनै पदार्थ वा नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बम समेतलाई जनाउँछ । (क१) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप ।

"बम" भन्नाले कुनै वर्षिफोटक पदार्थ वा अन्य कुनै साधन, फर्मूला, प्रक्रिया वा उपायद्वारा आफैं वा अन्य कुनै पदार्थद्वारा वर्षिफोटन हुने गरी बनाइएको ग्रनिड वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य वर्षिफोटक पदार्थयुक्त वस्तु वा पदार्थ सम्झनु पर्छ । " । (ख) "उत्पादन" भन्नाले कुनै वर्षिफोटक पदार्थलाई भाग भागमा छुट्याउने वा टुक्राउने वा बनाइसकेकोलाई बगिरने वधिवा कुनै नोकसानी भएको वर्षिफोटक पदार्थलाई काम लायक बनाउने वधिर कुनै वर्षिफोटक पदार्थलाई दोहर्‍याई बनाउने, हेरफेर गर्ने वा मर्मत गर्ने वधिलाई समेत जनाउँछ । (ग) "बोझ बाहक" भन्नाले मोटर, गाडा, बग्गी, रक्सा, डुङ्गा, टाँगा र पानी वा जमीन वा हवाई मार्गबाट माल वस्तु वा यात्री ओसारने अरु जुनसुकै सवारी साधनलाई समेत जनाउँछ । (घ) "पैठारी" भन्नाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भतिर ल्याउने काम सम्झनु पर्छ । (ङ) "इजाजतपत्र" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत दइएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ । (च) "तोकेको" वा "तोके बमोजमिको" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकेको वा तोके बमोजमिको सम्झनु पर्छ । ३. वर्षिफोटक पदार्थ घोषित गर्ने अधिकार : नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै पदार्थ त्यसमा वर्षिफोटक तत्वहरू रहेको कारणले वा त्यसको उत्पादन गर्दाको सलिसलिमा चाहनि वधिहरू अपनाउँदा कुनै कसिमिको वर्षिफोट हुने सम्भावना भएको कारणले व्यक्तहरूको जीउ ज्यान वा सम्पत्तमा खतरा हुने देखेमा नेपाल सरकारले सो पदार्थलाई वर्षिफोटक पदार्थ भनी घोषित गर्न सक्नेछ र त्यसरी घोषित गरिएका प्रत्येक पदार्थलाई यो ऐनको तात्पर्यको लागि वर्षिफोटक पदार्थ भननेछ । ४. इजाजत पत्र लनु पर्ने : (१) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । वर्षिफोटक पदार्थ उत्पादन गर्न, राख्न, प्रयोग गर्न, बकिरी गर्न, ढुवानी वा परिवहन र पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि इजाजत पत्र लनु पर्नेछ । त्यस्तो प्रत्येक इजाजतपत्रको ढाँचा, त्यसमा लाग्ने दस्तुर र त्यसको म्याद तोके बमोजमिको हुनेछ । (२) कुनै वर्षिफोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने, राख्ने, प्रयोग गर्ने, बकिरी गर्ने, ढुवानी वा परिवहन गर्ने वा पैठारी गर्ने कामको इजाजतपत्र लनि चाहने वा त्यस्तो इजाजतपत्रको म्याद बढाउन चाहने व्यक्तिले तोकेको वविरणहरू सहित तोकेको ढाँचाको आवेदनपत्र प्रमुख जलिला अधिकारी समक्ष दनु पर्छ । (३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूको अधीनमा रही प्रमुख जलिला अधिकारीले कुनै इजाजतपत्रमा लेखिएका कुनै कुरामा

सम्बन्धति इजाजतपत्रवालालाई सूचना दर्दि आवश्यक देखेमा संशोधन गर्न सक्नेछ । (४) आफ्नो इजाजतपत्रमा संशोधन गर्न चाहने कुनै व्यक्तिले सो संशोधन गर्न चाहेको कुरा र त्यसको कारण खोली प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष आवेदनपत्र दनु पर्छ । त्यसरी संशोधन गर्न लाग्ने दस्तुर तोकिएको बमोजिमको हुनेछ । ४क. उत्पादन वा कारोबार अभिलेख राख्नु पर्ने : केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप ।

(१) वषिफोटक पदार्थको उत्पादन वा कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदार्थको उत्पादन, निर्माण, तयारी वा कारोबार गर्दा प्रत्येक पटक उत्पादन वा कारोबार गरेको प्रत्येक वषिफोटक पदार्थको छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेखमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछ :- । (क) के कस्तो वषिफोटक पदार्थ, के कतिपरिमितमा उत्पादन, तयारी वा निर्माण भएको हो, सो कुरा, । (ख) वषिफोटक पदार्थको कारोबार भएको भए के कस्तो प्रयोजनका लागि कारोबार भएको हो, । (ग) वषिफोटक पदार्थ बिक्री वितरण भएको भए कुन व्यक्तिलाई के कस्तो प्रयोजनका लागि के कतिपरिमित बिक्री वितरण भएको हो । (३) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको अभिलेख वषिफोटक पदार्थको कारोबार गर्ने व्यक्तिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मुद्दाको तहककित वा अभियोजन गर्ने अधिकारी वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मागेका बखत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) यस दफा विपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ४ख. होसियारी अपनाउनु पर्ने : केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । वषिफोटक पदार्थको कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले त्यस्ता वस्तुको प्रयोग गर्दा, ढुवानी वा ओसार प्रसार गर्दा वा भण्डारण गर्दा त्यस्तो पदार्थको प्रकृत अनुसार पर्याप्त सुरक्षा हुने गरी प्रयोग गर्नु वा उपयुक्त उपकरणमा राखी होसियारी पूर्वक ढुवानी वा ओसार प्रसार वा भण्डारण गर्नु पर्नेछ । ५. वषिफोटक पदार्थको उत्पादन, प्रयोग, बिक्री, परिवहन र पैठारी गर्ने तथा राख्ने काम नषिध तथा नियन्त्रण गर्न सक्ने नेपाल सरकारको अधिकार : यो ऐनको अन्य दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक सुरक्षाको नमितित आवश्यक देखेमा समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी कुनै वषिफोटक पदार्थलाई उत्पादन गर्ने, राख्ने, प्रयोग गर्ने, बिक्री गर्ने, परिवहन गर्ने वा पैठारी गर्ने कामलाई पूर्णतः वा केही हदसम्म मनाही गर्न सक्नेछ । ६. नरीक्षण गर्ने, खोजतलास गर्ने, कब्जा गर्ने, रोक्का गर्ने र हटाउने अधिकार : (१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वा नजिले खटाएको कुनै राजपत्राङ्कित वा घटीमा नायब नरीक्षक दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले इजाजतपत्र अन्तर्गत कुनै वषिफोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने, राख्ने, प्रयोग गर्ने, बिक्री गर्ने, परिवहन गर्ने वा पैठारी गर्ने काम भैरहेको कुनै ठाउँ वा बोझ बाहकमा गई नरीक्षण र जाँचबुझ गर्न र त्यहाँ रहेको कुनै वषिफोटक पदार्थको नमूना मूल्य तरि लनि सक्नेछ ।

(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको बर्खलाप कुनै ठाउँ वा बोझ बाहकमा कुनै वषिफोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने, राख्ने, प्रयोग गर्ने, बिक्री गर्ने, परिवहन गर्ने वा पैठारी गर्ने काम भएको भन्ने विश्वास हुने मनासबि माफकिको कारण भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा नजिले खटाएको कुनै राजपत्राङ्कित कर्मचारीले वा घटीमा नायब नरीक्षक दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले सो ठाउँ वा बोझ बाहकमा गई नरीक्षण र जाँचबुझ गर्न, खोज तलासी गर्न त्यस्तो वषिफोटक पदार्थ फेला परेमा त्यस उपर कब्जा गर्न र त्यसलाई रोक्का गर्न सक्नेछ । ७. गरिफ्तार गर्ने अधिकार : (१) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । कुनै व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिमको कुनै कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले सोको कारण र त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरण सहति मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पक्राउ गर्ने अनुमतिको लागि निविदन दनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निविदनबाट पक्राउ गर्नु पर्ने कारण मनासबि देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमतति दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको व्यक्तिलाई प्रहरीले गरिफ्तार गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थति गराउनु पर्नेछ । (४) कसैले यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूर गर्न लागेको फेला परेमा, नजिको सो कामले गर्दा कुनै वषिफोटक पदार्थ उत्पादन हुने वा थन्क्याइने कुनै ठाउँ वा कुनै रेल्वे लाइन वा कुनै विमानस्थल वा कुनै माल बाहक वा त्यसको आसपासमा वषिफोट हुने वा आगलागी हुने सम्भावना देखिएमा सो ठाउँ को भोग चलन गर्ने व्यक्तिले वा नजिको प्रतिनिधि वा नजिबाट अधिकार पाएको अरु व्यक्तिले वा सार्वजनिक यातायातका धनी वा कर्मचारीले वा रेल्वे प्रशासन वा विमानस्थलका कुनै कर्मचारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई भाग्न उम्कन नपाउने व्यवस्था गरी प्रहरीलाई खबर गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) बमोजिमको अवस्था भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ नगरिएमा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने, उम्कने वा नजिले प्रमाण, दसी वा सबूत नष्ट गर्न सक्ने मनासबि कारण भएमा प्रहरीले त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ पूर्जी बनि गरिफ्तार गर्न सक्नेछ र गरिफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई बाटोका म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ८. दुर्घटनाको सूचना : कुनै वषिफोटक पदार्थ उत्पादन भैरहेको, राखिएको वा प्रयोग भैरहेको ठाउँ वा परिवहन भैरहेको वा लादने वा गरिउने काम भैरहेको कुनै बोझ बाहकमा वा सो ठाउँ वा बोझ बाहकको आसपासमा वषिफोट वा आगलागी भै व्यक्तिहरूको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिको नाश भएमा वा ठूलो क्षति भएमा सो ठाउँको तत्काल भोग चलन गर्ने व्यक्तिलाई सो बोझ बाहकको धनी वा तत्कालको चालकले सो कुराको सूचना तोकिएको तरिका बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र सबैभन्दा नजिकको प्रहरी थाना चौकीको अधिकृत

इन्चार्ज कहाँ दनि परछ ।

१. दुर्घटनाको जाँचबुझ गर्ने : (१) नेपाली सेनाको नयिन्त्रणमा रहेको कुनै ठाउँ वा बोझ बाहकमा वा त्यसको आसपासमा दफा ८ मा लेखिए बमोजमिको कुनै दुर्घटना भएमा सरोकारवाला नेपाली सेनाका अधिकारीले सो दुर्घटनाको कारणको जाँचबुझ गर्नु परछ र सो बाहेक अन्यत्र त्यस्तो कुनै दुर्घटना भएमा प्रमुख जलिला अधिकारीले सो दुर्घटनाको कारणको जाँचबुझ गर्नु परछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत जाँचबुझको काम गर्ने सैनिकि अधिकृत वा उपदफा (४) अन्तर्गत जाँचबुझ गर्ने नेपाल सरकारबाट खटिएको अधिकारीलाई प्रमुख जलिला अधिकारी सरहको सबै अधिकार हुनेछ र दफा ६ बमोजमि प्रमुख जलिला अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग पनिसो जाँचबुझको प्रयोजनको नमितित आवश्यक एवं उपयुक्त देखेमा गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा अन्तर्गत कुनै दुर्घटना सम्बन्धी जाँचबुझ गर्ने व्यक्तिले सो जाँचबुझ सकिएपछि सो दुर्घटनाको कारण र परस्थिति समेत खोली नेपाल सरकारमा लखिति प्रतविदन पेश गर्नु परछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्रतविदन प्राप्त भै सकेपछि वा नहुँदै नेपाल सरकारले दुर्घटनाको रुप हेरी आवश्यक देखेमा उपदफा (१) अन्तर्गत जाँचबुझ गर्ने कामलाई रोकने आदेश दनि सक्नेछ र अरु उपयुक्त ठानेका कुनै अधिकारीद्वारा सो दुर्घटनाको कारणको जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । (५) यस दफा अन्तर्गत जाँचबुझ गर्न खटएका अधिकारीलाई साक्षीहरू झकिउने लखिति अन्य महत्वपूर्ण माल वस्तुहरू दाखलि गराउने, बयान बकपत्र गराउने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि शुरु अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । १०. दण्ड सजाय र जफती : (१) कुनै व्यक्तिले दफा ४ अन्तर्गत इजाजतपत्र नलिई वा दफा ५ को उल्लंघन गरी देहायको वषिफोटक पदार्थ उत्पादन गरेमा, राखेमा, प्रयोग गरेमा, बकिरी गरेमा, परविहन गरेमा वा पैठारी गरेमा नजिलाई प्रत्येक कसूर वापत देहाय बमोजमि दण्ड सजाय हुनेछ :- (क) नाइट्रोग्लिसरीन, डाइनामाइट, प्लास्टिडि पाउडर वा पारोको वा धातुको फलमनिट भए दुई वर्षसम्म कैद वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै, । (ख) खण्ड (क) मा लेखिएको वषिफोटक पदार्थ र आतसिबाजी र पटाका बाहेक अन्य वषिफोटक पदार्थ भए एक वर्षसम्म कैद वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै, । (ग) आतसिबाजी वा पटाका भए दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । तर एउटै वषिफोटक पदार्थका सम्बन्धमा दण्ड सजाय गर्दा उत्पादन गरेको, पैठारी गरेको वा प्रयोग गरेको वापत सजाय हुने भएमा सो पदार्थ साथ राखे वापत र पैठारी गरेको, प्रयोग गरेको वा बकिरी गरेको वापत सजाय हुने भएमा परविहन गरेको वापत छुट्टै दण्ड सजाय हुने छैन । (२) कुनै व्यक्तिले दफा ४ अन्तर्गत लएको इजाजतपत्रको शर्त उल्लंघन गरेमा वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम उल्लंघन गरेमा उपदफा (१) को खण्ड (क) को कुरामा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । पाँच हजार रुपैयाँ सम्म, खण्ड (ख) को कुरामा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म र खण्ड (ग) को कुरामा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । स्पष्टीकरण : इजाजतपत्रको म्याद नाघेकोमा र इजाजतपत्रले अधिकार नै नदएको काम कुरा गरेकोमा इजाजतपत्र नलएको मानी कारबाही र सजाय हुनेछ ।

(३) दफा ४ वा ५ अन्तर्गतको कसूरसँग सम्बन्धित वषिफोटक पदार्थ जफत भई नेपाल सरकार लाग्नेछ । ११. हातहतियार र खरखजाना सम्बन्धी नेपाल कानूनको बचाउ : यो ऐनमा लेखिएका कुनै कुराले हातहतियार र खर खजाना सम्बन्धी नेपाल कानूनमा कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन । तर कुनै वषिफोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने, राख्ने, प्रयोग गर्ने, बकिरी गर्ने, परविहन गर्ने वा पैठारी गर्ने कामको इजाजतपत्र दनि प्रमुख जलिला अधिकारीलाई यो ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम बमोजमि अधिकार भएमा नजिले दएको कुनै इजाजतपत्रलाई हातहतियार र खरखजाना सम्बन्धी नेपाल कानून अन्तर्गत दडिए सरह मान्यता हुनेछ भन्ने सो इजाजतमा लेखदिनि सक्नेछ । १२. अन्य नेपाल कानून अन्तर्गत सजाय हुन सक्ने : कुनै कसूर यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने र अन्य नेपाल कानून अन्तर्गत पनिसजाय हुने रहेछ भने सो कसूरमा कुनै व्यक्तिलाई अन्य नेपाल कानून अन्तर्गत मुद्दा चलाउने वा यो ऐन भन्दा बढी सजाय हुने गरी व्यवस्था भएको अन्य नेपाल कानून अन्तर्गत सजाय दनिमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमका कुनै कुराले बाधा पुर्खाउने छैन । १३. बचाउ र लागू नगर्ने अधिकार : (१) यो ऐनमा लेखिएका कुनै कुरा नमिन्लखिति व्यक्तिलाई अधिकारीद्वारा उत्पादन हुने, राखनि, प्रयोग गरनि, परविहन गरनि वा पैठारी गरनिमा लागू हुने छैन :- (क) नेपाल सरकारले बनाएका नयिम अनुसार नेपाली सेनाद्वारा, र । (ख) नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय वभिग वा अड्डाद्वारा । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी कुनै वषिफोटक पदार्थको सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमको सबै वा कुनै कुरा पूर्ण तथा केही शर्तका अधीनमा रही लागू नहुने गर्न सक्नेछ । १४. नयिम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । १५. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा झकिएको ।